



O Malleus Maleficarum

E a construção da bruxaria como categoria jurídico-penal no Atlântico colonial

Resumo do Estudo de Caso: Este guia de aula serve como roteiro e catálogo de fontes para a apresentação da disciplina *História do Direito Penal*. Investiga-se como o tipo penal composto de bruxaria forjado na Europa moderna pelo *Malleus Maleficarum* (1487) circulou e se deformou ao cruzar o oceano, ajustando-se às dinâmicas de cura e comércio mágico no Brasil colonial (Bahia, 1591 e Sabará, 1739).

1. PROBLEMA HISTORIOGRÁFICO & MARCO TEÓRICO

A Transição dos Modelos de Justiça

Apoiando-se nos modelos teóricos de **Mario Sbriccoli (2011)**, o estudo analisa o avanço da *justiça hegemônica* sobre a *justiça negociada*. A caça às bruxas é compreendida como um subproduto da racionalização e publicização processual inquisitória do Ancien Régime.

O *Malleus Maleficarum* (1487) operou como um tratado de síntese jurídica, aglutinando cinco correntes antes autônomas: o *maleficium* material, a heresia dogmática, a demonolatria, o pacto demoníaco escolástico e as lendas populares de voo noturno (*lamiae*).

O Paradoxo da Recepção Atlântica

Ao cruzar o Atlântico, o rigor doutrinário do tipo composto europeu se fragmentou nas lógicas da vida colonial. Sem tribunais inquisitoriais permanentes no Brasil, a repressão dependeu de Visitações temporárias.

Nas margens do sistema inquisitorial, rés como Maria Gonçalves Cajada na Bahia transformaram a bruxaria em um comércio de feitiçaria e serviços de cura sob encomenda, esvaziando o pacto carnal satânico e abrindo canais de confissão seletiva e negociação processual.

2. ROTEIRO E CRONOLOGIA DA APRESENTAÇÃO (15 MINUTOS)

- 0:00 – 1:30

Abertura: Innsbruck (1485)

O interrogatório de Helena Scheuberin e a humilhação processual de Heinrich Institoris como estopim teórico do tratado.
- 1:30 – 3:30

O Tratado e o Tipo Penal

Como o Malleus fundiu o desvio doutrinário e a mágica material em uma categoria penal de exceção.
- 3:30 – 4:30

Innsbruck: Duas Epistemologias

A colisão sobre a prova: a exigência de causalidade física dos juízes locais versus a obsessão moral do inquisidor.
- 4:30 – 8:30

O Caso Maria Gonçalves Cajada (Bahia, 1591)

A Primeira Visitação e a "Arde-lhe-o-Rabo". O uso mercantil da feitiçaria e a confissão como barganha.
- 8:30 – 11:30

Gênero, Raça e Calundus (Sabará, 1739)

A transição das acusações de brancas degredadas para a racialização e controle de pretas forras (Luzia Pinta).
- 11:30 – 13:30

Conclusões e Debate

A hegemonia incompleta do Santo Ofício e a circulação punitiva promovida pelo degredo geográfico.

3. TABELA DE FONTES PROCESSUAIS (ANTT, LISBOA)

RÉU / RÉ	PROCESSO	ANO	DELITO ACUSADO	ESTATUTO SOCIAL	SENTENÇA APLICADA
Pero de C. Tourinho	8821	1547	Blasfêmias e heresias	Governador Donatário	Fiança; proibição de retorno
Filipa de Sousa	1267	1591	Sodomia feminina	Costureira, degredada	Açoitamento, vela e degredo
Maria G. Cajada	10748	1591	Feitiçaria diabólica	Degredada, Estremoz	Penitências, degredo e exílio
Ana Rodrigues	12142	1593	Criptojudaísmo	Cristã-nova, viúva, 80 anos	Morte no cárcere; ossos queimados
Simão (Congo)	C.P.	1685	Morte por feitiço	Africano forro, Recôncavo	Absolvido por falta de provas

RÉU / RÉ	PROCESSO	ANO	DELITO ACUSADO	ESTATUTO SOCIAL	SENTENÇA APLICADA
Luzia Pinta	252	1739	Bruxaria e calundus	Preta forra, angolana	Abjuração e 4 anos de degredo

4. GALERIA DE FONTES PRIMÁRIAS & ICONOGRAFIA

I. MALLEUS MALEFICARUM

Frontispício do tratado demonológico (ed. Colônia, 1520), peça de consolidação da bruxaria como crime de exceção compósito.

II. JUSTIÇA HEGEMÔNICA

Xilogravura do **Auto da Fé de Valladolid** (1559), expressão do espetáculo inquisitorial e disciplinar régio-eclesiástico.

III. CIRCULAÇÃO ATLÂNTICA

Planisfério de Cantino (1502), evidenciando o oceano como rota de desterro e intercâmbio de saberes e curas mágicas coloniais.